SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1093945 - MG (2026/0170053-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	VALTER SOUZA REZENDE JUNIOR (PRESO)
AGRAVANTE	:	ROSANGELA GONCALVES LUIZ REZENDE (PRESO)
ADVOGADOS	:	DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351
		THAIS CRISTINA DE VASCONCELOS GUIMARÃES - SP249279
		TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
		LAURA JANAINA IVASCO - SP312237
		CLAYTON EDSON SOARES - SP252784
		PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
		SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
		IASKARA DECZKA MORSCH DE SOUZA - SP415417
		BÁRBARA MELRO SEABRA - SP430011
		PEDRO GUZENSKI - SP445637
		LEONARDO PUGLIESE FREITAS - SP419121
		BRUNO MOREIRA CARDOSO - SP527305
		GIOVANNA CECILIA JARDIM BURGER - DF009456
AGRAVADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS. MATÉRIA QUE CONSTITUI O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO

Documento eletrônico VDA59281985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 35db5b4b-3d00-48c4-8ca7-043a5d98a971

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O habeas corpus impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial não pode ser utilizado para antecipar o exame de teses que constituem o próprio mérito do apelo excepcional, sob pena de indevida supressão de instância e de desvirtuamento da finalidade da garantia constitucional, especialmente quando a controvérsia demanda análise detalhada de diligências e elementos informativos.

2. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão da autoridade coatora, que indeferiu tutela provisória recursal por ausência dos pressupostos legais, com fundamentação suficiente e conforme orientação jurisprudencial quanto à excepcionalidade do efeito suspensivo, que exige demonstração clara de probabilidade do direito, perigo na demora e juízo positivo de admissibilidade.

3. A pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas — sob os argumentos de congelamento indevido de dados, obtenção de informações vinculadas ao IMEI sem ordem judicial, ausência de delimitação temporal e ocorrência de fishing expedition — demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a sequência das diligências, os limites da decisão judicial de afastamento do sigilo e a relação entre os elementos colhidos e os fatos investigados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. No que concerne à prisão preventiva, verifica-se que a custódia foi mantida com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade das condutas imputadas, a estruturação da atividade criminosa e a expressiva quantidade de entorpecentes envolvida, circunstâncias aptas, em princípio, a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública. Outrossim, tendo os agravantes permanecido presos durante a ação penal e sobrevindo condenação, sem alteração substancial do quadro cautelar, não se evidencia ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco se mostram suficientes, neste momento, as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

5. A alegação de que eventual ilicitude dos dados digitais implicaria revogação da custódia confunde-se com o mérito do recurso especial e pressupõe inadmissibilidade prévia das provas, providência inviável no habeas corpus.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/08/2026 a 19/08/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Documento eletrônico VDA59281985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 35db5b4b-3d00-48c4-8ca7-043a5d98a971

Brasília, 19 de agosto de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA59281985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/08/2026 14:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 35db5b4b-3d00-48c4-8ca7-043a5d98a971

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1093945 - MG (2026/0170053-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	VALTER SOUZA REZENDE JUNIOR (PRESO)
AGRAVANTE	:	ROSANGELA GONCALVES LUIZ REZENDE (PRESO)
ADVOGADOS	:	DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351
		THAIS CRISTINA DE VASCONCELOS GUIMARÃES - SP249279
		TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
		LAURA JANAINA IVASCO - SP312237
		CLAYTON EDSON SOARES - SP252784
		PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
		SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
		IASKARA DECZKA MORSCH DE SOUZA - SP415417
		BÁRBARA MELRO SEABRA - SP430011
		PEDRO GUZENSKI - SP445637
		LEONARDO PUGLIESE FREITAS - SP419121
		BRUNO MOREIRA CARDOSO - SP527305
		GIOVANNA CECILIA JARDIM BURGER - DF009456
AGRAVADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS. MATÉRIA QUE CONSTITUI O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O habeas corpus impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial não pode ser utilizado para antecipar o exame de teses que constituem o próprio mérito do apelo excepcional, sob pena de indevida supressão de instância e de desvirtuamento da finalidade da garantia constitucional, especialmente quando a controvérsia demanda análise detalhada de diligências e elementos informativos.

2. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão da autoridade coatora, que indeferiu tutela provisória recursal por ausência dos pressupostos legais, com fundamentação suficiente e conforme orientação jurisprudencial quanto à excepcionalidade do efeito suspensivo, que exige demonstração clara de probabilidade do direito, perigo na demora e juízo positivo de admissibilidade.

3. A pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas — sob os argumentos de congelamento indevido de dados, obtenção de informações vinculadas ao IMEI sem ordem judicial, ausência de delimitação temporal e ocorrência de fishing expedition — demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a sequência das diligências, os limites da decisão judicial de afastamento do sigilo e a relação entre os elementos colhidos e os fatos investigados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. No que concerne à prisão preventiva, verifica-se que a custódia foi mantida com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade das condutas imputadas, a estruturação da atividade criminosa e a expressiva quantidade de entorpecentes envolvida, circunstâncias aptas, em princípio, a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública. Outrossim, tendo os agravantes permanecido presos durante a ação penal e sobrevindo condenação, sem alteração substancial do quadro cautelar, não se evidencia ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco se mostram suficientes, neste momento, as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

5. A alegação de que eventual ilicitude dos dados digitais implicaria revogação da custódia confunde-se com o mérito do recurso especial e pressupõe inadmissibilidade prévia das provas, providência inviável no habeas corpus.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VALTER SOUZA REZENDE JUNIOR e ROSANGELA GONCALVES LUIZ REZENDE contra decisão monocrática, da minha lavra, que denegou a ordem de *habeas corpus* impetrada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela defesa na Apelação Criminal n. 1.0000.25.075893-5/001.

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a impetração não consubstancia sucedâneo recursal, pois as teses de ilicitude dos meios de obtenção de dados digitais teriam sido deduzidas apenas para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso especial e a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo.

Afirma, ainda, que a decisão da autoridade coatora seria manifestamente ilegal, pois teria condicionado a concessão da tutela provisória ao prévio juízo positivo de admissibilidade do recurso especial.

Alega, também, que estaria demonstrada a probabilidade do direito, em razão do congelamento de dados digitais sem ordem judicial, da obtenção da conta iCloud vinculada ao IMEI sem autorização judicial, da ausência de delimitação temporal do afastamento do sigilo telemático e da ocorrência de fishing expedition.

Por fim, defende a adequação procedimental do habeas corpus e a existência de alteração substancial do quadro cautelar.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não comporta provimento.

A defesa sustenta, em síntese, que o habeas corpus não foi utilizado como sucedâneo recursal, mas apenas como instrumento destinado a demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial; que a decisão da autoridade coatora seria manifestamente ilegal ao condicionar a medida ao prévio juízo positivo de admissibilidade; que estaria evidenciada a probabilidade do direito em razão da alegada ilicitude na obtenção de dados digitais; que a controvérsia seria compatível com a via estreita do habeas corpus por se fundar em prova pré-constituída; e que o reconhecimento da ilicitude probatória alteraria substancialmente o quadro cautelar, impondo a revogação da prisão preventiva.

Com efeito, a ordem impetrada não se limitou a questionar os fundamentos do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso especial. Conforme expressamente consignado na petição inicial e reiterado no pedido, a defesa requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

Desse modo, embora apresentada sob a roupagem de impugnação ao indeferimento de tutela provisória, a pretensão veiculada no writ buscou, em essência, a antecipação dos efeitos de eventual provimento do recurso especial, com o exame imediato das mesmas teses de ilicitude probatória já submetidas às instâncias ordinárias e devolvidas à apreciação desta Corte por meio do apelo excepcional.

Nesse contexto, permanece hígida a conclusão de que o habeas corpus não se presta a substituir o recurso cabível nem a viabilizar o exame antecipado de matérias que constituem o próprio objeto do recurso especial, sobretudo quando a controvérsia exige análise detalhada da sequência das diligências investigativas, do conteúdo do Ofício n. 77/2022, dos limites da decisão judicial de afastamento do sigilo telemático e da pertinência dos elementos informativos colhidos.

Não procede, ademais, a alegação de manifesta ilegalidade na decisão da autoridade coatora.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela defesa nos seguintes termos (e-STJ fls. 19/20 e 21/22):

> *Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que, nos limites da competência jurisdicional desta Terceira Vice-Presidência, recebo como pedido de efeito suspensivo ao recurso especial anteriormente interposto pelo ora requerente.*
> *É sabido que os Tribunais Superiores entendem ser, em tese, cabível o pedido de efeito suspensivo e possível a sua concessão em juízo de admissibilidade.*
> *Ocorre, porém, que a concessão de efeito suspensivo (cautelar) aos recursos especial e extraordinário é de excepcionalidade absoluta, contrária à expressa disposição do sistema processual, e, por isso mesmo, só se justifica diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigos 300, 995 e 1.029, § 5º, I, todos do Código de Processo Civil).*
> *Feitos tais esclarecimentos, e, esteado nos fundamentos da decisão denegatória da via especial, hoje exarada nos autos n. 1.0000.25.075893-5/003, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, certo que o recebimento do apelo é requisito necessário à concessão do efeito pleiteado.*
> *A propósito:*
> *[...]*
> *Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial.*
> *Intimem-se.*
> *Desembargador Rogério Medeiros*
> *Terceiro Vice-Presidente*
>
> *Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que, nos limites da competência jurisdicional desta Terceira Vice-Presidência, recebo como pedido de efeito suspensivo ao recurso especial anteriormente interposto pela ora requerente.*

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

É sabido que os Tribunais Superiores entendem ser, em tese, cabível o pedido de efeito suspensivo e possível a sua concessão em juízo de admissibilidade.
Ocorre, porém, que a concessão de efeito suspensivo (cautelar) aos recursos especial e extraordinário é de excepcionalidade absoluta, contrária à expressa disposição do sistema processual, e, por isso mesmo, só se justifica diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigos 300, 995 e 1.029, § 5º, I, todos do Código de Processo Civil).
Feitos tais esclarecimentos, e, esteado nos fundamentos da decisão denegatória da via especial, hoje exarada nos autos n. 1.0000.25.075893-5/004, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, certo que o recebimento do apelo é requisito necessário à concessão do efeito pleiteado.
A propósito:
[..]
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial.
Intimem-se.
Desembargador Rogério Medeiros
Terceiro Vice-Presidente

Desse modo, não se identifica, de plano, flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a qual se limitou a indeferir tutela provisória recursal por ausência dos pressupostos legais, com fundamentação suficiente e em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial requer a demonstração clara de probabilidade do direito e perigo na demora" (AgRg na Pet n. 17.752/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

De fato, *"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pressupõe a satisfação de requisitos específicos, incluindo juízo positivo de admissibilidade, o que não foi demonstrado no caso em questão" (AgRg no HC n. 997.575/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)"* (AgRg no HC n. 1.050.762/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, no caso em apreço, não se vislumbra a presença dos mencionados requisitos, posto que as alegações deduzidas na impetração não apresentam evidente probabilidade do direito.

As instâncias ordinárias consignaram expressamente que *"Não há nos autos indícios de que a Polícia Federal ou o Ministério Público tenham solicitado o congelamento dos dados sem a necessária autorização judicial. Examinando os autos da medida cautelar nº 5025137- 24.2022.8.13.0701, tem-se que, após a apreensão de telefones celulares de agentes em situação de flagrante, a Polícia encaminhou um Ofício*

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

(77/2022) à empresa APPLE BRASIL, visando exclusivamente a identificação da conta icloud vinculada aos IME Is dos celulares arrecadados, supostamente pertencentes ao réu VALTER. Após resposta da mencionada empresa, identificando que os IME Is estavam vinculados à conta icloud rosangelaconcalvez@icloud. com, os investigadores postularam pela quebra do sigilo das comunicações em sistema de informática e telemática, o que, conforme apontado no tópico anterior, teve a anuência do Ministério Público e expressa autorização judicial", e que não houve *"pedido administrativo de "congelamento" de dados, mas, tão somente, a busca de identificação da conta icloud, visando justamente possibilitar a representação pelo afastamento do sigilo telemático"* (e-STJ fl. 181).

Nesse contexto, repito, a pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas — sob os argumentos de congelamento indevido de dados, obtenção de informações vinculadas ao IMEI sem ordem judicial, ausência de delimitação temporal e ocorrência de fishing expedition — demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente, a sequência das diligências, o teor do Ofício n. 77/2022, os limites da decisão judicial de afastamento do sigilo e a relação entre os elementos colhidos e os fatos investigados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O argumento de que o Ofício n. 77/2022 não teria sido juntado aos autos não altera essa conclusão. Ao contrário, reforça a impossibilidade de acolhimento da tese defensiva na via eleita, pois a verificação da extensão da requisição administrativa, da natureza dos dados obtidos e de sua relação com a posterior autorização judicial pressupõe exame documental e probatório mais amplo, incompatível com o controle de ilegalidade manifesta próprio do habeas corpus.

Também não prospera a alegação de alteração substancial do quadro cautelar.

No que concerne à prisão preventiva, verifica-se que a custódia foi mantida com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade das condutas imputadas, a estruturação da atividade criminosa e a expressiva quantidade de entorpecentes envolvida (650 kg), circunstâncias aptas, em princípio, a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, confira-se trecho do acórdão da apelação correspondente, no que tange à segregação cautelar:

> *Nego aos apelantes o direito de recorrer em liberdade. Trata- se de indivíduos de alta periculosidade, enraizados no tráfico de drogas de forma altamente estruturada, com rendimentos ilícitos de grande monta, movimentando*

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

> *ilegalmente drogas que beiram 1 (uma) tonelada. Ademais, foram colhidas informações no sentido de que VALTER pertence ao PCC. Essas circunstâncias recomendam a manutenção da prisão dos apelantes para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, 313, I, e 316, parágrafo único, todos do CPP.*
> *(e-STJ Fl.214).*

Outrossim, tendo os pacientes permanecido presos durante a ação penal e sobrevindo condenação, sem alteração substancial do quadro cautelar, não se evidencia ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco se mostram suficientes, neste momento, as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Desse modo, a alegação de que a eventual ilicitude dos dados digitais acarretaria, por si só, a revogação da custódia preventiva, confunde-se com o próprio mérito do recurso especial e pressupõe o reconhecimento prévio da inadmissibilidade das provas, providência que, pelas razões expostas, não se mostra possível nesta sede.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA58951568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/08/2026 18:03:19
Código de Controle do Documento: 8ecc8ca4-d43e-4848-b6c9-3b0b1268b044

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no HC 1.093.945 / MG

Número Registro: 2026/0170053-0

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
10000250758935001 50251372420228130701 50347872720248130701

Sessão Virtual de 13/08/2026 a 19/08/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	: PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER
ADVOGADOS	: DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351
	THAIS CRISTINA DE VASCONCELOS GUIMARÃES - SP249279
	TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
	LAURA JANAINA IVASCO - SP312237
	CLAYTON EDSON SOARES - SP252784
	PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
	SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
	IASKARA DECZKA MORSCH DE SOUZA - SP415417
	BÁRBARA MELRO SEABRA - SP430011
	PEDRO GUZENSKI - SP445637
	LEONARDO PUGLIESE FREITAS - SP419121
	BRUNO MOREIRA CARDOSO - SP527305
	GIOVANNA CECILIA JARDIM BURGER - DF009456
IMPETRADO	: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE	: VALTER SOUZA REZENDE JUNIOR (PRESO)
PACIENTE	: ROSANGELA GONCALVES LUIZ REZENDE (PRESO)
CORRÉU	: GUSTAVO ALMEIDA CASTRO
CORRÉU	: LINDEMBERG REALINO BRAGA

Documento eletrônico VDA59262811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 9abd55d1-c875-4f9c-9c16-a7b952fc8bd3

CORRÉU : VIRGILIO DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU : RODRIGO DE PAIVA
CORRÉU : MARCELO HENRIQUE DE SOUZA
CORRÉU : RONISON UMBELINO DA SILVA
CORRÉU : ALEXANDER CORREA FERREIRA
CORRÉU : LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA FRANCISCO
CORRÉU : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHCAR JUNIOR
CORRÉU : LAION BORGES NASCIMENTO
CORRÉU : GIOVAN RICARDO SANTANA
CORRÉU : MAURICIO DOS REIS DO NASCIMENTO
CORRÉU : ELISEU DE TOLEDO JUNIOR
CORRÉU : DANIEL DOS SANTOS DA SILVA
CORRÉU : DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES
CORRÉU : FERNANDO WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU : JEFFERSON TOBIAS
CORRÉU : FABIANO LUIS PORFIRIO
CORRÉU : GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
CORRÉU : EVANIL DE OLIVEIRA NETO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : VALTER SOUZA REZENDE JUNIOR (PRESO)
AGRAVANTE : ROSANGELA GONCALVES LUIZ REZENDE (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL BETTAMIO TESSER - SP208351
THAIS CRISTINA DE VASCONCELOS GUIMARÃES - SP249279
TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
LAURA JANAINA IVASCO - SP312237
CLAYTON EDSON SOARES - SP252784
PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
IASKARA DECZKA MORSCH DE SOUZA - SP415417
BÁRBARA MELRO SEABRA - SP430011
PEDRO GUZENSKI - SP445637
LEONARDO PUGLIESE FREITAS - SP419121
BRUNO MOREIRA CARDOSO - SP527305
GIOVANNA CECILIA JARDIM BURGER - DF009456
AGRAVADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento eletrônico VDA59262811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 9abd55d1-c875-4f9c-9c16-a7b952fc8bd3

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/08/2026 a 19/08/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília, 19 de agosto de 2026

Documento eletrônico VDA59262811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 9abd55d1-c875-4f9c-9c16-a7b952fc8bd3